



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK;**
Tembok, Buleleng;
Tempat lahir :
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 24 Maret 2000;
Laki-laki ;
Jenis kelamin :
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan : Denpasar;
Alamat : Hindu;
Agama : Tidak bekerja;
Pekerjaan :
Pendidikan : SMK kelas 2;

Terdakwa **TERDAKWA ANAK** als. *Sudarsa als. Nengah* ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Freity Suzana Kasenger, SH;
berdasarkan Penetapan tertanggal 10 Mei 2017;

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2016 / PN Dps tertanggal; 4 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps, tertanggal 4 Mei 2016; tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 9 Nopember 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan ;

1. Menyatakan anak **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama anak ditahan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna putih.

Dipergunakan dalam perkara anak an I Kadek Priantara

4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Laporan Litmas dari Petugas Pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Hal 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Mei 2017, No. Reg.Perk.No.: PDM - 415/DENPA/KTB/05/2017, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi I KADEK PRIANTARA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta RIZKI ZAKARIA, SAMSUL HADI dan I MADE RIO (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas anak bersama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 yaitu: I Kadek Priantara, Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria, Aldio Galih Saputra, I Gede Putra Wirawan, Dwi Agung Laksono, Galih Rizal Saputra dan Milliano Bagus Satrya Yudantha sampai di lapangan Renon dan memarkir sepeda motornya di depan Bank BRI, selanjutnya I Kadek Priantara, Samsul Hadi, I Made Rio, Galih Saputra, Rizki Zakaria dan Aldio Galih Saputra memasuki lapangan Renon sedangkan anak bersama Putra Wirawan menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar. Tidak berapa lama kemudian I Kadek Priantara dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui anak dan I Kadek Priantara mengatakan kepada anak "Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan I Kadek Priantara tersebut lalu anak mendekati orang yang dimaksud oleh I Kadek Priantara yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya "siapa yang megel sama temenku" selanjutnya anak menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, anak memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu anak pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian anak berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh, selanjutnya Made Rio menggulat Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rengga Saputra bersama Rizki Zakaria memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya, setelah itu I Kadek Priantara meminjam pisau lipat milik anak dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, saat Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba membela diri lalu I Kadek Priantara menusuk Rengga Saputra mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan;

Bahwa akibat pukulan anak bersama dengan Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria dan tusukan I Kadek Priantara saksi Rengga Saputra mengalami luka robek sepanjang 2 (dua) centimeter pada kantong zakar bagian bawah, saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan merasa sakit di bagian wajah, tangan dan perut dan saksi Arnanda Vidian merasa sakit pada bagian muka.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/256/X/2016/Rumkit terhadap Rengga Saputra tanggal 18 Oktober 2016 yang diperiksa oleh dr Luh Sri Aryanti dan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F,SH dokter Konsultan Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil Visum:

- a. Pemeriksaan fisik : Tingkat Kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 92 kali/menit, suhu ketiak 36° C
- b. Pemeriksaan Luka :
 - Pada kantong zakar bagian bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter

Terhadap korban dilakukan tindakan :

Penjaritan luka, pemberian obat antibiotik dan penahan nyeri;

Kesimpulan : Pada laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Perbuatan anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan I Kadek Priantara (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta Rizki Zakaria, Samsul Hadi dan I Made Rio (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi I KADEK PRIANTARA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta RIZKI ZAKARIA, SAMSUL HADI dan I MADE RIO (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN

Hal 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas anak bersama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 yaitu I Kadek Priantara, Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria, Aldio Galih Saputra, I Gede Putra Wirawan, Dwi Agung Laksono, Galih Rizal Saputra dan Milliano Bagus Satrya Yudantha sampai di lapangan Renon dan memarkir sepeda motornya di depan Bank BRI, selanjutnya I Kadek Priantara, Samsul Hadi, I Made Rio, Galih Saputra, Rizki Zakaria dan Aldio Galih Saputra memasuki lapangan Renon sedangkan anak bersama Putra Wirawan menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar. Tidak berapa lama kemudian I Kadek Priantara dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui anak dan I Kadek Priantara mengatakan kepada anak "Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan I Kadek Priantara tersebut lalu anak mendekati orang yang dimaksud oleh I Kadek Priantara yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya "siapa yang megel sama temenku" selanjutnya anak menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, anak memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu anak pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian anak berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh, selanjutnya Made Rio menggulat Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, Rizki Zakaria memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya, setelah itu I Kadek Priantara meminjam pisau lipat milik anak dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, saat Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba membela diri lalu I Kadek Priantara menusuk Rengga Saputra mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan;

Bahwa akibat pukulan anak bersama dengan Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria dan tusukan I Kadek Priantara saksi Rengga Saputra mengalami luka robek

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 2 (dua) centimeter pada kantong zakar bagian bawah, saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan merasa sakit di bagian wajah, tangan dan perut dan saksi Arnanda Vidian merasa sakit pada bagian muka;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/256/X/2016/Rumkit terhadap Rengga Saputra tanggal 18 Oktober 2016 yang diperiksa oleh dr Luh Sri Aryanti dan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F,SH dokter Konsultan Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil Visum:

a. Pemeriksaan fisik : Tingkat Kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 92 kali/menit, suhu ketiak 36° C

b. Pemeriksaan Luka :

- Pada kantong zakar bagian bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter ;

Terhadap korban dilakukan tindakan :

Penjaritan luka, pemberian obat antibiotik dan penahan nyeri;

Kesimpulan : Pada laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Perbuatan anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan I Kadek Priantara (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta Rizki Zakaria, Samsul Hadi dan I Made Rio (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RISKI ZAKARIA; memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman-teman Geng Motor "MS13" antara lain : I KADEK PRIANTARA alias KADEK, I MADE RIO, SAMSUL HADI, TERDAKWA ANAK melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di areal Lapangan

Hal 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon Denpasar Depan Bank BRI Cabang Renon jalan Kesuma Atmaja

Denpasar;

- Bahwa sebelumnya saksi dan teman-teman tidak ada masalah dengan para korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 PUTRA W, I MADE RIO Als BADOT, SAMSUL HADI, RUDI, GALIH SAPUTRA, RISKI ZAKARIA, DWI AGUNG dan KADEK PRIANTARA, BAGUS AGUNG dan ALDIO berkumpul di rumah TERDAKWA ANAK, sekitar pukul 22.30 wita semuanya berangkat ke lapangan Renon. Sampai di Lapangan Renon sekitar pukul 23.00 wita, kemudian parkir motor di depan Bank BRI Jalan Kusumaatmaja. Selanjutnya KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RIZKI ZAKARIA, MADE RIO, GALIH SAPUTRA, memasuki lapangan Renon dan TERDAKWA ANAK menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar dengan PUTRA W. Kemudian KADEK PRIANTARA, MADE RIO SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA, GALIH SAPUTRA keluar dari lapangan Renon menemui TERDAKWA ANAK, dan I KADEK PRIANTARA mengatakan "NENGAH ADA ORANG MEGEL/CAMPAH (MEMANDANG SEPERTI MENANTANG)" selanjutnya TERDAKWA ANAK mendekati tiga orang yang dikatakan oleh KADEK PRIANTARA tersebut, kemudian TERDAKWA ANAK mengatakan "SIAPA YANG MEGEL SAMA TEMENKU" selanjutnya kami melakukan pengeroyokan terhadap ketiga orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, peran masing-masing pada saat kejadian tersebut adalah :
 - Peranan TERDAKWA ANAK menempeleng dengan tangan kanan terbuka ketiga orang tersebut, selanjutnya memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang di tengah mengenai bagian pipi kirinya dan juga memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang disebelah kiri mengenai pipi kirinya dan juga menendang orang tersebut satu kali yang mengenai bagian lehernya sampai orang tersebut terjatuh dan dia juga meminjamkan pisau lipat kepada I KADEK PRIANTARA yang digunakan untuk menusuk korban;
 - SAMSUL HADI menendang orang yang disebelah kanan mengenai pantatnya;
 - I MADE RIO menggulat orang yang disebelah kanan dan memukul bagian dada orang tersebut sebanyak tiga kali;
 - Saksi memukul sebanyak dua kali orang yang disebelah kiri mengenai bagian punggungnya;

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KADEK PRIANTARA Als KADEK mengejar korban yang lari ketengah lapangan Renon dan menusuk korban;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat I KADEK PRIANTARA menusuk korban karena saksi hanya melihat saat PRIANTARA mengejar korban ke tengah lapangan, namun setelah kejadian tersebut dan berkumpul di Net Tantular saksi mendengar cerita langsung dari PRIANTARA, SUDARSA, SAMSUL bahwa PRIANTARA telah menusuk korban menggunakan pisau lipat milik SUDARSA dan berkata "AKU TADI DAPAT NUSUK KAKINYA" kemudian semuanya pulang masing-masing kerumah;
- Bahwa saat itu saksi di ajak oleh PRIANTARA untuk melakukan pengeroyokan tersebut dengan maksud memperlihatkan keeksisan geng motor MS-13 dan bertujuan agar para korban takut dengan cara dilukai namun perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau lipat warna putih tersebut adalah milik TERDAKWA ANAK yang dipinjamkan kepada I KADEK PRIANTARA yang dipergunakan untuk menikam / menusuk korban RENGGA SAPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami luka tusuk pada paha kanan;

Atas keterangan saksi tersebut: Anak membenarkan nya;

Atas keterangan saksi tersebut; Anak membenarkannya;

2. Saksi I KADEK PRIANTARA ; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman-teman Geng Motor "MS13" antara lain : RISKI ZAKARIA, I MADE RIO, SAMSUL HADI, TERDAKWA ANAK melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di areal Lapangan Renon Denpasar Depan Bank BRI Cabang Renon jalan Kesuma Atmaja Denpasar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 pukul 21.00. Wita berawal Saksi dan DWI AGUNG LAKSONO datang kerumah TERDAKWA ANAK yang beralamat di jalan Badak Agung VII Denpasar dan dirumah tersebut sudah ada berkumpul TERDAKWA ANAK, I GEDE PUTRA WIRAWAN, I KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA alias RISKI, ALDIO GALIH SAPUTRA, DWI AGUNG LAKSONO dan BAGUS AGUNG tidak lama kemudian datang I MADE RIO alias BADOT, kemudian pada pukul 22.30 saksi bersama ke

Hal 8 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan orang teman tersebut diatas meninggalkan rumah TERDAKWA ANAK menuju lapangan Renon Denpasar, setibanya di areal lapangan Renon Denpasar teman-teman saksi membeli jagung bakar sedangkan saksi masuk jalan-jalan ke dalam lapangan kearah museum Bajra Sandhi, saksi dipandang seperti menantang saksi oleh tiga orang yang saksi tidak kenal (korban), karena saksi dipandang seperti ditantang kemudian saksi keluar lapangan menuju atau melapor/mengadu dengan mengatakan ada orang megel (menantang saksi) kepada TERDAKWA ANAK. Selanjutnya TERDAKWA ANAK mencari orang yang megel (menantang) / korban tersebut dan menanyakan kepada ketiga korban tersebut dengan mengatakan siapa yang megel sama teman saksi sambil menempeleng kepala ke tiga korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak masing-masing sekali, dan memukul dua korban masing-masing sekali yang mengenai pipi bagian kiri serta menendang salah satu korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai lehernya hingga korban terjatuh, selanjutnya SAMSUL HADI menendang dengan menggunakan kaki kanan sekali kepada salah satu korban dengan yang mengenai pinggulnya, I MADE RIO bergulat dengan salah satu korban dan saksi lihat salah satu korban atas nama RENGGA SAPUTRA lari kearah tengah lapangan, saksi meminjam pisau lipat warna putih kepada TERDAKWA ANAK selanjutnya saksi kejar korban atas nama RENGGA SAPUTRA dan pada saat lari tersebut korban terpeleset dan jatuh selanjutnya saksi tusuk sekali yang mengenai paha sebelah kiri dengan menggunakan menggunakan pisau lipat warna putih serta saksi tikam sekali akan tetapi tidak kena yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi mengenai paha sebelah kanan. Selanjutnya saksi bersama delapan orang teman lainnya (Geng Motor MS13) pergi meninggalkan korban ke Tantular Net Renon Denpasar dan tidak lama kemudian saksi dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi menusuk korban RENGGA SAPUTRA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat warna putih yang dipinjam dari SUDARSA dengan cara pada saat itu saksi mendatangi SUDARSA kemudian saksi mengatakan "NGAH, PINJAM PISAUMU" dan SUDARSA langsung memberikan pisau lipat tersebut kepada saksi;
- Bahwa maksud saksi meminjam pisau lipat milik SUDARSA adalah untuk melukai korban karena pada saat itu korban lari sehingga saksi

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam pisau lipat milik SUDARSA kemudian mengejar korban dan menusuk korban;

- Bahwa posisi saksi pada saat menusuk korban RENGGA SAPUTRA adalah pada saat itu korban lari ke tengah lapangan kemudian saksi meminjam pisau milik SUDARSA dan mengejar korban sampai ke tengah lapangan dan korban terpeleset jauh terlentang selanjutnya korban mencoba melawan dengan menendang saksi, saat korban mengangkat kaki saksi langsung menunduk dan menusuk pisau dengan menggunakan tangan kanan saksi ke arah korban yang mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan korban;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut saksi gunakan untuk menusuk korban sebanyak dua kali namun hanya sekali mengenai korban bagian selangkangan kanannya setelah itu kami menuju ke Tantular Net dan disana Saksi mengembalikan pisau lipat tersebut kepada SUDARSA;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman Geng MS13 melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah agar organisasi / perkumpulan Geng MS13 dikenal, disegani dan ditakuti oleh Geng-geng motor lainnya yang ada di Denpasar;
- Bahwa situasi lapangan renon saat kejadian adalah gelap dan sepi tapi ada beberapa orang pacaran di sekitar sana;
- Bahwa benar pisau lipat warna putih tersebut adalah milik TERDAKWA ANAK yang dipinjam oleh saksi yang dipergunakan untuk menikam / menusuk korban RENGGA SAPUTRA;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut adalah korban mengalami luka tusuk pada paha kanan.

Anak membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi I MADE RIO Als. BADOT ; memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman-teman Geng Motor "MS13" yaitu: I KADEK PRIANTARA alias KADEK, SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA, TERDAKWA ANAK melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di areal Lapangan Renon Denpasar Depan Bank BRI Cabang Renon jalan Kesuma Atmaja Denpasar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016, setelah semua berkumpul di rumah TERDAKWA ANAK Als. SUDARSA Als. NENGAH

Hal 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.30 wita kami berangkat ke lapangan Renon. kami sampai di Lapangan Renon sekitar pukul 23.00 wita, kemudian kami parkir motor di depan Bank BRI. Selanjutnya KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RIZKI ZAKARIA, saksi, GALIH SAPUTRA, memasuki lapangan renon kemudian saksi, KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA, GALIH SAPUTRA keluar dari lapangan Renon menemui TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH dan KADEK PRIANTARA mengatakan "NENGAH ADA ORANG MEGEL/CAMPAH (MEMANDANG SEPERTI MENANTANG)" dan TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH mendekati tiga orang yang dikatakan oleh KADEK PRIANTARA tersebut, kemudian TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH mengatakan "SIAPA YANG MEGEL SAMA TEMENKU" setelah itu TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH menempeleng dengan tangan kanan terbuka ketiga orang tersebut, selanjutnya TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang di tengah mengenai bagian pipi kirinya dan TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH juga memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang disebelah kiri mengenai pipi kirinya dan TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH juga menendang orang tersebut satu kali yang mengenai bagian lehernya sampai orang tersebut terjatuh. Setelah itu SAMSUL HADI menendang orang yang disebelah kanan mengenai pantatnya. Kemudian saksi sendiri menggulat orang yang disebelah kanan dan memukul bagian dada orang tersebut sebanyak tiga kali setelah itu saksi kembali ke sepeda motor saksi. Selanjutnya RISKI ZAKARIA memukul sebanyak dua kali orang yang disebelah kiri mengenai bagian punggungnya. Kemudian saksi pergi bersama PUTRA WIRAWAN ke tantular Net untuk menunggu teman dan di susul teman-teman saksi. pada saat di Tantular Net I KADEK PRIANTARA Als KADEK bercerita bahwa sempat menusuk korban dengan pisau lipat yang di pinjaman oleh TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH dengan berkata "AKU TADI DAPAT NUSUK KAKINYA";

- Bahwa saat itu saksi di ajak PRIANTARA untuk melakukan pengeroyokan tersebut dengan maksud memperlihatkan keeksisan geng motor MS-13 dan bertujuan agar para korban takut dengan cara dilukai namun perbuatan tersebut tidak kami rencanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Geng Motor MS13 Maret 2015, selaku ketua pertama IMANUEL YOGA PRATAMA berdiri selanjutnya

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Bulan Juli 2016 Gang MS13 Arti dari MS13 adalah MARASALVATRUCHA-13 yang artinya adalah TENTARA KECIL, Kelompok/geng motor MS-13 terdiri dari 24 orang anggota. Adapun maksud dan tujuan didirikan organisasi / perkumpulan Geng Motor MS13 adalah untuk kumpul – kumpul saja;

- Bahwa benar barang bukti berupa pisau lipat warna putih adalah milik TERDAKWA ANAK yang dipinjamkan kepada I KADEK PRIANTARA untuk menusuk korban RENGGA SAPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut ; Anak membenarkannya ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENGGA SAPUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban pengeroyokan yang terjadi paha Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Areal Lapangan Renon Denpasar depan Bank BRI Cabang Renon Denpasar Jalan Kesuma Atmaja Denpasar yang dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan saksi dikeroyok karena sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang – orang yang mengeroyok saksi tersebut;
- Bahwa saksi ke Lapangan Renon dengan tujuan untuk jalan – jalan dan mencari makan bersama dengan RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN, ARNANDA VIDIAN, IMA dan satu orang perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa selesai makan saksi bersama dengan RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN, ARNANDA VIDIAN berpisah dengan IMA dan temannya menuju motor masing – masing. Tiba – tiba datang sekitar sepuluh orang dan salah satu dari orang tersebut berbicara kepada mengatakan RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN “KAMU NGINTIP TEMAN SAKSI PACARAN” dan dijawab “DISINI AJA TIDAK ADA YANG KENAL“. Namun salah satu orang tersebut langsung menempeleng kepala mereka bertiga dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka;
- Bahwa saksi, RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN dan ARNANDA VIDIAN langsung dipukul dan ditendang oleh orang – orang tersebut tapi saksi ingat secara detail kejadian tersebut karena mereka datang dengan banyak orang dan bergantian memukul serta menedang saksi, seingat saksi ARNANDA VIDIAN dipukul satu kali dan langsung lari ke motor kemudian RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN ditendang sampai terjatuh dan saksi membantu RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN berdiri sehingga dia juga bisa lari ke motor;

Hal 12 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dikejutkan kemudian saksi lari ke tengah lapangan dan saksi melihat ada salah satu orang yang membawa pisau lari mengejar saksi sampai ke tengah lapangan sehingga saksi terpeleket jauh terlempang selanjutnya saksi mencoba membela diri dengan menendang orang tersebut namun orang tersebut langsung menunduk dan menusuk pisau ke arah saksi yang mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan. Setelah itu orang tersebut langsung lari dan saksi bangun sendiri menuju motor kemudian pulang bersama RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN;

- Bahwa seingat saksi jumlah mereka kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang, yang mendatangi saksi sekitar 4 (empat) orang sedangkan yang lain menunggu di belakang namun saksi tidak ingat berapa orang yang memukul dan menendang saksi dan teman – teman saksi dan saksi juga tidak ingat peran masing – masing dari para pelaku karena pada saat itu saksi kaget secara tiba – tiba didatangi oleh para pelaku kemudian di pukul dan di tendang dan kejadian itu berlangsung cepat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orang yang menusuk saksi mendapatkan pisau dan saksi menjelaskan posisi saat dikeroyok adalah RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN berada di tengah, saksi sebelah kanan dan ARANDA VIDIAN disebelah kiri kemudian para pelaku datang dari arah depan dan langsung memukul serta menendang. Kemudian pada saat pelaku menusuk saksi dalam posisi saksi jatuh terlempang dan saksi akan menendang pelaku dengan menggunakan kaki kanan pada saat kaki kanan saksi terangkat untuk menendang itulah pelaku dengan menggunakan tangan kanannya dari arah depan menunduk dan menusuk selangkangan kanan saksi;
- Bahwa keadaan dan situasi di Areal Lapangan Renon pada saat kejadian adalah sepi dan gelap karena lampu penerangan berada jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka di pangkal paha sebelah kanan bawah kemaluan robek sekitar 2 cm, selain itu saksi tidak ada mengalami luka lain hanya merasa sakit di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa pada saat di visum dokter memeriksa seluruh tubuh saksi, namun tidak ada ditemukan luka sehingga hasil visum hanya menerangkan luka sepanjang 2 cm di selangkangan kanan di bawah kemaluan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut; Anak membenarkannya;

2. Saksi RIZFAL YUDI SETYA HERMAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor RENGGA SAPUTRA sejak masih kecil yang merupakan keluarga jauh saksi;

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh RENGGA SAPUTRA terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita di areal Lapangan Renon Denpasar Depan Bank BRI Cabang Renon jalan Kesuma Atmaja Denpasar, dan pada saat itu saksi juga berada disana dan ikut menjadi korban pengeroyokan bersama dengan ARNANDA VIDIAN dimana saat itu saksi dikeroyok oleh orang – orang yang tidak dikenal yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang. Seingat saksi orang yang mendatangi saksi sekitar 4 (empat) orang sedangkan yang lain menunggu di belakang namun saksi tidak ingat berapa orang yang memukul dan menendang saksi dan teman – teman saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah merasa ada masalah sampai dikeroyok saat itu namun sempat salah satu dari mereka mengatakan bahwa saksi mengintip temannya yang lagi pacaran namun saksi saat itu tidak merasa ada mengintip orang yang lagi pacaran;
- Bahwa saksi datang ke Lapangan Renon saat itu bersama dengan ARNANDA VIDIAN, RENGGA SAPUTRA, IMA dan MAWAR untuk jalan – jalan sekalian mencari makan karena sudah malam saksi RENGGA SAPURA dan ARNANDA VIDIAN berpisah dengan IMA dan MAWAR menuju motor masing – masing;
- Bahwa tiba – tiba datang empat orang orang dan salah satu dari orang tersebut berbicara kepada mengatakan kepada saksi “KAMU NGINTIP TEMAN SAKSI PACARAN” dan saksi jawab “DISINI AJA TIDAK ADA YANG KENAL”. Namun salah satu orang tersebut langsung menempeleng kepala kami bertiga dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka selanjutnya kami di langsung dipukul dan ditendang oleh mereka tapi saksi ingat secara detail kejadian tersebut karena mereka datang dengan banyak orang dan bergantian memukul serta menedang kami;
- Bahwa seingat saksi ARNANDA VIDIAN dipukul satu kali dan langsung lari ke motor kemudian saksi dipukul dan ditendang dari belakang sampai jatuh setelah itu saksi berdiri dibantu oleh RENGGA SAPUTRA dan saksi mau lari kearah motor namun dipukuli lagi dan setelah itu saksi bisa kabur dan lari ke motor sedangkan RENGGA SAPUTRA masih dikejar sampai ke tengah lapangan renon. Tidak lama kemudian orang – orang tersebut pergi dan RENGGA SAPUTRA kembali ke motor dan dia mengatakan “ADA YANG BAWA PISAU SAKSI KENA TUSUK” setelah itu kami kembali ke kos;
- Bahwa orang – orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang kami. Dan setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa RENGGA SAPURA ditusuk oleh salah satu pelaku dengan menggunakan pisau, namun saksi tidak melihat pada saat pelaku menusuk RENGGA SAPUTRA karena saksi sudah lebih dahulu lari ke motor;

Hal 14 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi saat dikeroyok adalah saksi berada di tengah, sebelah kanan RENGGA SAPUTRA dan ARNANDA VIDIAN disebelah kiri kemudian para pelaku datang dari arah depan dan langsung memukul serta menendang saksi serta teman – temannya dan saksi tidak ingat peran masing – masing dari para pelaku pada saat terjadi pengeroyokan karena pada saat itu saksi kaget secara tiba – tiba didatangi oleh para pelaku kemudian di pukul dan di tendang dan kejadian itu berlangsung cepat dan saksi tidak sempat melakukan perlawanan hanya diam saja karena orang yang mengeroyok kami banyak sehingga saksi tidak bisa melawan;

- Bahwa pada waktu itu orang - orang yang melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang, saat itu saksi lihat tidak ada menggunakan alat. Namun sempat saksi lihat salah satu orang yang mengejar RENGGA SAPUTRA membawa pisau tapi saksi tidak tahu darimana orang tersebut mendapatkan pisau;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengetahui dan menyaksikan kejadian tersebut hanya ada saksi dan teman – teman saksi dan juga para pelaku dan pada waktu kejadian keadaan dan situasinya di Areal Lapangan Renon sudah sepi dan agak gelap karena lampu penerangan jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat penyidik menunjukkan barang bukti berupa pisau lipat saksi tidak mengenali barang tersebut karena saksi tidak melihat kejadian pada saat RANGGA SAPUTRA ditusuk;
- Bahwa pada saat saksi menunjukan foto-foto I KADEK PRIANTARA alias KADEK, SAMSUL HADI, I MADE RIO Als BADOT, RISKI ZAKARIA sedangkan ALDIO GALIH SAPUTRA, I GEDE PUTRA WIRAWAN, DWI AGUNG LAKSONO menunggu di parkir motor dan GALIH RIZAL SAPUTRA memegang sandalnya I KADEK PRIANTARA alias KADEK dan TERDAKWA ANAK alias SUDARSA alias NENGAH saksi mengenali orang – orang tersebut yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan temannya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada di bagian wajah, tangan dan perut, ARNANDA VIDIAN mengalami sakit di bagian wajah sedangkan RENGGA SAPUTRA luka tusuk di selangkangan kanannya sehingga RENGGA SAPUTRA ada divisum dan berobat di RS Trijata karena mengalami luka tusuk sedangkan saksi dan ARNANDA VIDIAN tidak di visum dan ke dokter karena tidak ada luka hanya merasa sakit biasa saja yang akan hilang dengan sendirinya;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan yang jatuh hanya saksi saja pada saat ditendang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut; Anak membenarkannya;

3. Saksi ARNANDA VIDIAN;

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi datang ke Lapangan Renon di depan Bank BRI Renon Jalan Kusuma Atmaja Renon Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita bersama dengan RIZFAL, RENGGA SAPUTRA, IMA dan MAWAR untuk jalan – jalan dan mencari makan. Pada saat akan pulang ke kos saksi bersama dengan RIZFAL dan RENGGA SAPUTRA menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh orang – orang yang tidak dikenal yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa orang – orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara menendang saksi satu kali mengenai wajah saksi, kemudian saksi melihat RIZFAL dan RENGGA SAPUTRA dipukul dan di tendang berkali kali dan saat itu juga RENGGA SAPUTRA sempat berlari ke dalam lapangan di kejar oleh salah satu orang tersebut yang membawa pisau dan saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat dikeroyok saksi hanya diam saja;
- Bahwa pada saat orang – orang tersebut memukul dan menendang tidak ada menggunakan alat namun saksi sempat melihat salah satu dari orang tersebut yang mengejar RENGGA SAPUTRA membawa pisau, saksi tidak melihat langsung pada saat RENGGA SAPUTRA ditusuk dan setelah kejadian baru saksi mengetahui kalau RENGGA SAPUTRA telah ditusuk paha sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan orang – orang tersebut mengeroyok saksi dan temannya karena saksi tidak pernah merasa ada masalah dan tidak pernah kenal dengan orang – orang yang mengeroyok saksi. namun sempat salah satu dari mereka mengatakan bahwa saksi mengintip temannya yang lagi pacaran padahal saat itu saksi tidak ada mengintip orang yang lagi pacaran;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut hanya ada saksi, teman saksi dan orang – orang yang mengeroyok saksi yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan keadaan dan situasi di Areal Lapangan Renon sudah sepi, ada lampu penerangan namun agak jauh;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sakit bagian muka akibat tendangan pelaku;
- Bahwa saksi dan RIZFAL YUDI HERMAWAN tidak ada divisum atau berobat ke dokter karena hanya mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya sedangkan RENGGA SAPUTRA ada divisum dan berobat di RS Trijata karena mengalami luka tusuk.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut; Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 16 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak bersama dengan I KADEK PRIANTARA alias KADEK, SAMSUL HADI, I MADE RIO Als BADOT, RISKI ZAKARIA melakukan pengeroyokan ; kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita di areal Lapangan Renon Denpasar Depan Bank BRI Cabang Renon Jalan Kesuma Atmaja Denpasar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 PUTRA W, MADE RIO, SAMSUL HADI, RUDI, GALIH, RISKI ZAKARIA, DWI AGUNG dan KADEK PRIANTARA, BAGUS AGUNG, ALDIO datang ke rumah anak di Badak Agung. Setelah semua berkumpul sekitar pukul 22.30 wita kami berangkat ke lapangan Renon. Kami sampai di Lapangan Renon sekitar pukul 23.00 wita, kemudian kami parkir motor di depan Bank BRI. Selanjutnya KADEK PRIANTARA, SAMSUL HADI, RIZKI ZAKARIA, MADE RIO, GALIH SAPUTRA, memasuki lapangan Renon dan anak menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar dengan PUTRA W. dan KADEK PRIANTARA, MADE RIO SAMSUL HADI, RISKI ZAKARIA, GALIH SAPUTRA keluar dari lapangan Renon menemui anak dan KADEK PRIANTARA mengatakan "NENGAH ADA ORANG MEGEL/CAMPAH (MEMANDANG SEPERTI MENANTANG)" dan anak mendekati tiga orang yang dikatakan oleh KADEK PRIANTARA tersebut, kemudian anak mengatakan "SIAPA YANG MEGEL SAMA TEMENKU" setelah itu anak menempeleng dengan tangan kanan terbuka ketiga orang tersebut, selanjutnya anak memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang di tengah mengenai bagian pipi kirinya dan anak juga memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang disebelah kiri mengenai pipi kirinya dan anak juga menendang orang tersebut satu kali yang mengenai bagian lehernya sampai orang tersebut terjatuh. Setelah itu SAMSUL HADI menendang orang yang disebelah kanan mengenai pantatnya. Kemudian MADE RIO menggulat orang yang disebelah kanan dan memukul bagian dada orang tersebut sebanyak tiga kali. Selanjutnya RISKI ZAKARIA memukul sebanyak dua kali orang yang disebelah kiri mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya I KADEK PRIANTARA meminjam pisau anak sedangkan anak kembali ke motor, anak melihat KADEK PRIANTARA mengejar salah satu korban yang berlari ke tengah Lapangan Renon dan mencoba menusuk korban sebanyak dua kali namun hanya satu kali mengenai bagian paha korban. Kemudian anak pergi bersama DWI AGUNG LAKSONO dan GALIH ke Tantular Net untuk menunggu teman dan di susul teman-teman anak. Pada saat di Tantular Net I KADEK PRIANTARA Als KADEK bercerita bahwa sempat menusuk korban dengan pisau lipat yang di pinjamkan anak dengan berkata "AKU TADI DAPAT NUSUK KAKINYA" dan anak menjawab "BAHAYA DAH" kemudian kami pulang masing-masing kerumah;

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak melakukan perbuatan pengeroyokan dengan cara: Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wita anak dan teman – teman Gang Motor MS 13 berangkat dari rumah anak di Badak Agung menuju Lapangan Renon, pada saat akan berangkat anak membawa senjata tajam jenis pisau lipat dengan cara menyelipkan pisau lipat tersebut di pinggang pada karet celana anak kemudian anak menempeleng dengan tangan kanan terbuka ketiga orang korban, selanjutnya anak memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang di tengah mengenai bagian pipi kirinya dan anak juga memukul dengan tangan kanan terkepal satu kali orang yang disebelah kiri mengenai pipi kirinya dan anak juga menendang orang tersebut satu kali yang mengenai bagian lehernya sampai orang tersebut terjatuh dan anak juga meminjamkan pisau lipat kepada I KADEK PRIHANTARA yang digunakan untuk menusuk korban;

- Bahwa PRIANTARA meminjam pisau lipat milik anak dengan mengatakan “NGAH PINJAM PISAUMU” kemudian PRIANTARA mengembalikan pisau lipat tersebut pada saat kami sudah berada di Jalan Tantular dengan mengatakan “NI NGAH PISAUNYA TAK KEMBALIIN “ dan PRIANTARA mengaku telah menusuk korban;
- Bahwa pisau lipat yang dipergunakan oleh I KADEK PRIANTARA untuk menusuk korban adalah milik anak dan anak mendapatkan pisau tersebut dari teman anak yang MUHAMAD KARTONO yang merupakan teman kecil anak dimana pada saat itu MUHAMAD KARTONO sedang liburan ke Bali pada Bulan Juli 2016 pada saat itu MUHAMAD KARTONO memperlihatkan pisau lipat tersebut kemudian dia mengatakan “KAMU MAU PISAU INI UNTUK JAGA DIRI” dan anak jawab “MAU” dia memberikan pisau lipat tersebut untuk kenang - kenangan;
- Bahwa anak biasanya membawa pisau lipat tersebut setiap kali anak keluar bersama teman – teman Gang MS13, anak membawa pisau tersebut untuk menjaga diri agar tidak diganggu orang karena sebelumnya anak pernah diganggu orang tidak dikenal di daerah Gunung Agung dan mau dikeroyok oleh sekitar 10 padahal tidak pernah ada masalah namun pada saat itu anak berhasil kabur;
- Bahwa saat itu anak diajak PRIANTARA untuk melakukan pengeroyokan tersebut dengan maksud memperlihatkan keeksisan geng motor MS-13 dan bertujuan agar para korban takut dengan cara dilukai;
- Bahwa keadaan dan situasi lapangan renon pada saat itu adalah gelap dan sepi;
- Bahwa PRIANTARA mengetahui anak membawa pisau lipat pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 pada saat keluar bersama Gang Motor MS 13 ke

Hal 18 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Renon dan setelah kejadian pengeroyokan teman – teman Gang Motor MS 13 yang ikut pada saat itu mengetahui bahwa pisau lipat yang digunakan oleh PRIANTARA untuk menusuk korban RENGGA SAPUTRA adalah milik anak;

- Bahwa anak tidak tahu sejak kapan Geng Motor MS13 Maret 2015, selaku ketua pertama IMANUEL YOGA PRATAMA selanjutnya sejak Bulan Juli 2016 anak menjadi ketua Gang MS13 Arti dari MS13 adalah MARASALVATRUCHA-13 yang artinya adalah TENTARA KECIL, Kelompok/geng motor MS-13 terdiri dari 24 orang anggota. Adapun maksud dan tujuan didirikan organisasi / perkumpulan Geng Motor MS13 adalah untuk kumpul-kumpul saja serta kegiatannya adalah kumpul-kumpul bersama teman-teman;
- Bahwa pisau lipat berwarna putih adalah milik anak yang dipinjam oleh I KADEK PRIANTARA yang dipergunakan untuk menusuk korban RENGGA SAPUTRA;
- Bahwa benar anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dihubungkan satu sama lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi I KADEK PRIANTARA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) serta RIZKI ZAKARIA, SAMSUL HADI dan I MADE RIO (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar;
- Bahwa anak bersama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 yaitu I Kadek Priantara, Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria, Aldio Galih Saputra, I Gede Putra Wirawan, Dwi Agung Laksono, Galih Rizal Saputra dan Milliano Bagus Satrya Yudantha sampai di lapangan Renon dan memarkir sepeda motornya di depan Bank BRI, selanjutnya I Kadek Priantara, Samsul Hadi, I Made Rio, Galih Saputra, Rizki Zakaria dan Aldio Galih Saputra memasuki lapangan Renon sedangkan anak bersama Putra Wirawan menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian I Kadek Priantara dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui anak dan I Kadek Priantara mengatakan kepada anak “Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan I Kadek Priantara tersebut lalu anak mendekati

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang yang dimaksud oleh I Kadek Priantara yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya “siapa yang megel sama temenku” selanjutnya anak menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, anak memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu anak pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian anak berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh;

- Bahwa selanjutnya Made Rio menggulat Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, Rizki Zakaria memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya, setelah itu I Kadek Priantara meminjam pisau lipat milik anak dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, saat Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba membela diri lalu I Kadek Priantara menusuk Rengga Saputra mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan;
- Bahwa akibat pukulan anak bersama dengan Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria dan tusukan I Kadek Priantara saksi Rengga Saputra mengalami luka robek sepanjang 2 (dua) centimeter pada kantong zakar bagian bawah, saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan merasa sakit di bagian wajah, tangan dan perut dan saksi Arnanda Vidian merasa sakit pada bagian muka;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam Dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP; **ATAU**

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan yang bersifat alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Hal 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan;
5. Terhadap orang atau barang ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK alias Sudarsa alias Nengah, yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sejak awal dapat menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang sama dengan identitas yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps, dan selalu juga menerangkan dirinya masing-masing dalam keadaan sehat, maka Majelis dengan memperhatikan kondisi para terdakwa yang demikian tersebut berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.1 “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “terang-terangan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” atau “secara terbuka” (openlijk) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dapat disaksikan oleh umum atau semua orang. Bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah bahwa tenaga-tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu dan dalam hal ini tidaklah berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, akan tetapi jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini tersimpul adanya suatu kesengajaan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan" yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi korban;

Bahwa anak TERDAKWA ANAK bersama-sama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita datang ke lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar; dan tidak berapa lama kemudian I Kadek Priantara dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui anak dan I Kadek Priantara mengatakan kepada anak "Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan I Kadek Priantara tersebut lalu anak mendekati orang yang dimaksud oleh I Kadek Priantara yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya "siapa yang megel sama temenku" ;

Bahwa selanjutnya anak mendatangi korban dan menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, anak memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu anak pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian anak berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh;

Bahwa selanjutnya Made Rio menggulat Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, Rizki Zakaria memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya, setelah itu I Kadek Priantara meminjam pisau lipat milik anak dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, saat Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba membela diri lalu I Kadek Priantara menusuk Rengga Saputra mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Dengan tenaga bersama";

Hal 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa “ Yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menurut Prof DR Andi Hamzah, SH ; Delik-delik kekerasan dalam Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal 8 “Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yaitu Rizki Zakaria, I Kadek Priantara, I Made Rio Als Badot, Rengga Saputra, Rizfal Yudi Setya Hermawan dan Arnanda Vidian dan disesuaikan dengan keterangan anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak TERDAKWA ANAK bersama-sama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita datang ke lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian I Kadek Priantara dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui anak dan I Kadek Priantara mengatakan kepada anak “Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan I Kadek Priantara tersebut lalu anak mendekati orang yang dimaksud oleh I Kadek Priantara yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya “siapa yang megel sama temenku” selanjutnya anak menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, anak memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu anak pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian anak berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh;

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Made Rio menggulat Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, Rizki Zakaria memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya, setelah itu I Kadek Priantara meminjam pisau lipat milik anak dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, saat Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba membela diri lalu I Kadek Priantara menusuk Rengga Saputra mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terungkap anak melakukan kekerasan bersama dengan teman-temannya yaitu Samsul Hadi, I Made Rio dan Rizki Zakaria (ketiganya telah mendapatkan Penetapan Diversi dari PN Denpasar) ; dengan demikian unsur “Dengan tenaga bersama” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ Menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa Menurut R Soesilo,SH ; KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, tahun 1996, hal 146-147,98 Bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah : “melakukan kekerasan” Melakukan Kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,menyepak, menendang, dsb. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yaitu Rizki Zakaria, I Kadek Priantara, I Made Rio Als Badot, Rengga Saputra, Rizfal Yudi Setya Hermawan dan Arnanda Vidian dan disesuaikan dengan keterangan anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa anak TERDAKWA ANAK bersama-sama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita datang ke lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar;

Bahwa tidak berapa lama kemudian I Kadek Priantara dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui anak dan I Kadek Priantara mengatakan kepada anak “Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan I Kadek Priantara tersebut lalu anak mendekati orang yang dimaksud oleh I Kadek Priantara yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya “siapa yang megel sama temenku” selanjutnya anak menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, anak memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu anak pukul

Hal 24 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian anak berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menggunakan kekerasan” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “ Terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa Menurut Drs P.A.F. LAMINTANG,SH; Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta,Bandung,1986,hal 308,309 Tegen personen of goederen atau terhadap orang-orang atau barang-barang, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yaitu Rizki Zakaria, I Kadek Priantara, I Made Rio Als Badot, Rengga Saputra, Rizfal Yudi Setya Hermawan dan Arnanda Vidian dan disesuaikan dengan keterangan anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bersama teman-temannya anggota Geng Motor MS 13 yaitu I Kadek Priantara, Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria, Aldio Galih Saputra, I Gede Putra Wirawan,Dwi Agung Laksono, Galih Rizal Saputra dan Milliano Bagus Satrya Yudantha sampai di lapangan Renon depan Bank BRI Cabang Renon, Jalan Kesuma Atmaja Denpasar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wita dan memarkir sepeda motornya di depan Bank BRI, selanjutnya I Kadek Priantara, Samsul Hadi, I Made Rio, Galih Saputra, Rizki Zakaria dan Aldio Galih Saputra memasuki lapangan Renon sedangkan anak bersama Putra Wirawan menunggu di tempat parkir sambil membeli jagung bakar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian I Kadek Priantara dan yang lain keluar dari lapangan Renon dan menemui anak dan I Kadek Priantara mengatakan kepada anak “Nengah ada orang megel/campah (memandang seperti menantang), atas perkataan I Kadek Priantara tersebut lalu anak mendekati orang yang dimaksud oleh I Kadek Priantara yaitu saksi Rengga Saputra, saksi Arnanda Vidian dan saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan dan mengatakan kepada ketiganya “siapa yang megel sama temenku” selanjutnya anak menempeleng ketiganya dengan tangan kanan terbuka, anak memukul Rizfal Yudi Setya Hermawan dengan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian pipi

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya, karena Arnanda Vidian mau melawan lalu anak pukul dengan tangan kanan terkepal satu kali mengenai pipi kirinya dan menendang lehernya sampai terjatuh kemudian anak berbalik badan dan melihat Rizfal yang tadinya berada di tengah bergeser ke belakang agak kekanan di belakang Rengga Saputra kemudian Samsul Hadi menendang pantat Rizfal dari arah belakang sampai jatuh;

- Bahwa selanjutnya Made Rio menggulat Rengga Saputra dan memukul bagian dada korban sebanyak tiga kali dan Rengga Saputra berhasil lari ke lapangan, Rizki Zakaria memukul Arnanda Vidian sebanyak dua kali dan mengenai punggungnya, setelah itu I Kadek Priantara meminjam pisau lipat milik anak dan mengejar Rengga Saputra ke tengah lapangan, saat Rengga Saputra terpeleset jatuh terlentang dan mencoba membela diri lalu I Kadek Priantara menusuk Rengga Saputra mengenai selangkangan sebelah kanan di bawah kemaluan;

Menimbang, bahwa akibat pukulan anak bersama dengan teman-temannya yaitu : Samsul Hadi, I Made Rio, Rizki Zakaria dan tusukan I Kadek Priantara saksi Rengga Saputra mengalami luka robek sepanjang 2 (dua) centimeter pada kantong zakar bagian bawah, saksi Rizfal Yudi Setya Hermawan merasa sakit di bagian wajah, tangan dan perut dan saksi Arnanda Vidian merasa sakit pada bagian muka;

Meimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/256/X/2016/Rumkit terhadap Rengga Saputra tanggal 18 Oktober 2016 yang diperiksa oleh dr Luh Sri Aryanti dan ditandatangani oleh dr Dudut Rustyadi, Sp.F,SH dokter Konsultan Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil Visum:

- a. Pemeriksaan fisik : Tingkat Kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 92 kali/menit, suhu ketiak 36° C
- b. Pemeriksaan Luka :
 - Pada kantong zakar bagian bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter
 - Terhadap korban dilakukan tindakan : Penjaritan luka, pemberian obat antibiotik dan penahan nyeri;

Kesimpulan : Pada laki-laki berumur sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Hal 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sehingga dengan demikian unsur "Terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka dakwaan pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar berkeyakinan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pertama dan anak TERDAKWA ANAK dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga anak TERDAKWA ANAK haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik dari dalam diri anak TERDAKWA ANAK (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya pula anak TERDAKWA ANAK tersebut tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi anak TERDAKWA ANAK;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki diri

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dalam kesimpulannya tertanggal 18 Mei 2017 berpendapat :

1. Melalui putusan tersebut maka klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma /label negatif; hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan klien ;
2. Pembinaan di Lembaga khusus Anak merupakan upaya untuk menyadarkan klien agar insaf, menyadari kesalahannya dan dapat merubah sikap serta mental supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
3. Sebagai generasi muda penerus bangsa, Klein perlu diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa tanggapan pihak orang tua yang sangat menyesalkan dan tidak menyangkal atas perbuatan anak TERDAKWA ANAK, sehingga oleh karenanya orang tua berharap agar diberikan keringanan hukuman dan orang tua berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi anak TERDAKWA ANAK agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka pidana yang dijatuhkan terhadap anak TERDAKWA ANAK sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan anak TERDAKWA ANAK;

Menimbang, bahwa orientasi penjatuhan pidana pada masa kini tidaklah lagi bersifat menista, akan tetapi harapannya adalah lebih dari pada itu yaitu agar pelaku tindak pidana dapat menyadari dan mengoreksi kesalahannya serta tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, apalagi dalam perkara anak, maka yang lebih dikedepankan lagi adalah bahwa pidana tersebut agar lebih bersifat mendidik dan membina, karena anak adalah aset bangsa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan persidangan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAK dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk membebaskan anak TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 28 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna putih;

Dipergunakan dalam perkara anak an I Kadek Priantara;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, oleh Made Sukereni, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, SH, Penuntut Umum Ni Made Suasti Ariani SH., dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ketut Sri Menawati, SH.

Made Sukereni, SH.MH.

CATATAN :

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dicast di sini bahwa Anak (TERDAKWA ANAK), dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dps, tertanggal 18 Mei 2017 ;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 dari 30 halaman Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31